

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1501/2548

บริษัทตราแม่ครัว จำกัด
นางสาวกมลวรรณ หรือวรรณวดี แซ่ลิ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681 วรรคสอง

จำเลยคำประกัน ช. ในขณะที่ ช. มีตำแหน่งผู้ช่วยจัดซื้อสินค้าตามห้างซึ่งไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าของโจทก์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงินอันเนื่องมาจากการขายสินค้าซึ่งตามสภาพงานจะต้องมีทั้งสินค้าใหม่ๆ เงินที่ขายสินค้าหมุนเวียนผ่านมือไปอันมีลักษณะการทำงานแตกต่างไปจากการช่วยจัดซื้อสินค้าอย่างสิ้นเชิง งานตำแหน่งพนักงานขายสินค้าจึงถือได้ว่าอยู่นอกเหนือเจตนาและความมุ่งหมายจะผูกพันตนของจำเลยตามสัญญาคำประกันในขณะที่เข้าทำสัญญาคำประกัน การที่ ช. ได้กระทำความเสียหายแก่โจทก์ขณะอยู่ในตำแหน่งพนักงานขายสินค้าของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งเป็นผู้คำประกันการทำงานของนายชลทิศชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่โจทก์ตรวจพบการกระทำความผิดของนายชลทิศ คือวันที่ 1 ธันวาคม 2540 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องเป็นจำนวน 36,812.68 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยค้าประกันการทำงานของนายชลทิศ ในตำแหน่งผู้ช่วยจัดซื้อสินค้าตามห้างเท่านั้น เมื่อโจทก์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การทำงานของนายชลทิศ ไปเป็นพนักงานขายสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินโดยจำเลยไม่เคยทราบหรือให้ความยินยอม สัญญาค้าประกันจึงเป็นอันระงับไป จำเลยหาต้องรับผิดชอบไม่ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานของนายชลทิศ จากพนักงานผู้ช่วยจัดซื้อสินค้าเป็นพนักงานขายสินค้าอันมิใช่ตำแหน่งที่แจ้งไว้แก่จำเลยขณะทำสัญญาค้าประกันจะเป็นเหตุให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาค้าประกันหรือไม่ คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาค้าประกันระบุไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยเข้าค้าประกันการทำงานของนายชลทิศ ในตำแหน่งผู้ช่วยจัดซื้อสินค้าตามห้าง ซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทจึงเข้าใจได้ว่าเป็นการค้าประกันความเสียหายแก่โจทก์เฉพาะงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าและเก็บเงินค่าสินค้าแต่อย่างใด เมื่อโจทก์เปลี่ยนตำแหน่งและหน้าที่ของนายชลทิศ ให้นอกเหนือไปจากที่ทำสัญญาค้าประกันไว้ การที่นายชลทิศไปทำความเสียหายแก่โจทก์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามสัญญาค้าประกันระบุหน้าที่ของนายชลทิศว่ามีหน้าที่จัดซื้อ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และดูแลสินค้าของโจทก์ ดังนั้น นายชลทิศจึงมีหน้าที่ในการรักษาทำความสะอาดรวมทั้งการดูแลสินค้าของโจทก์มิให้สูญหายหรือบอบสลายไม่ว่าทางใด นอกจากความเสียหายจากตัว

สินค้านั้น จึงยอมเป็นหน้าที่โดยตรงของนายชลทิศที่จะป้องกันมิให้บุคคลอื่นใดมา
เอาสินค้าโจทก์ไป โดยโจทก์ไม่ได้ยินยอมด้วยและถือว่าอยู่ในกรอบหน้าที่ของนาย
ชลทิศอยู่เช่นเดิม เพราะหน้าที่ของพนักงานขายสินค้าตำแหน่งใหม่นั้นยังคงมีหน้าที่
ในการจำหน่ายและดูแลรักษาสินค้าเช่นเดิมไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งงานอย่างไร
ก็ตาม นอกจากนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดว่า ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันตามสัญญาค้า
ประกันในมูลหนี้การจ้างแรงงานจะรับสิ้นไปเนื่องจากเปลี่ยนตำแหน่ง จำเลยจึงยัง
ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้าประกัน เห็นว่า จำเลยค้าประกันนายชลทิศ ในขณะที่
ที่นายชลทิศมีตำแหน่งผู้ช่วยจัดซื้อสินค้าตามห้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
ของโจทก์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงินอันเนื่องมาจากการขายสินค้า ซึ่งตามสภาพงาน
จะต้องมีทั้งสินค้าใหม่ๆ เงินที่ขายสินค้าหมุนเวียนผ่านมือไป อันมีลักษณะการทำงาน
แตกต่างไปจากการช่วยจัดซื้อสินค้าอย่างสิ้นเชิง งานตำแหน่งพนักงานขายสินค้าจึง
ถือได้ว่าอยู่นอกเหนือเจตนาและความมุ่งหมายจะผูกพันตนของจำเลยตามสัญญาค้า
ประกันในขณะที่เข้าทำสัญญาค้าประกัน ดังนั้น การที่นายชลทิศได้กระทำความเสีย
หายแก่โจทก์ ขณะอยู่ในตำแหน่งพนักงานขายสินค้าของโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับ
ผิดตามสัญญาค้าประกันต่อโจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ อรรถบิลกุล-ชวลิต ยอดเนร-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ